ГАЙД

КАК ОФОРМИТЬ ЗЕМЛЮ ОТ ГОСУДАРСТВА

Пошаговый план: от поиска участка
до договора и выкупа



ОЛЕСЯ СЕКАЕВА

земельный специалист по всей России

ЗЕМЛЯ ОТ ГОСУДАРСТВА: ЧТО ЭТО И КОМУ ПОДХОДИТ

Большая часть земли в России принадлежит государству и муниципалитетам. Гражданин может получить такой участок **в аренду без торгов**, если сам найдёт свободную территорию, подготовит схему и подаст заявление. Если на тот же участок не найдётся других желающих, его предоставят именно вам — по кадастровой стоимости, а не по рыночной цене.

Так можно получить землю для:

- **ИЖС** — строительства жилого дома;
- **ЛПХ** — личного подсобного хозяйства (с домом — в границах населённого пункта);
- **садоводства** — для себя, без промышленного производства;
- **КФХ** — крестьянского (фермерского) хозяйства.

> **Главное отличие от покупки:** вы не ищете продавца. Вы находите свободную землю, а администрация оформляет её на вас по процедуре, установленной Земельным кодексом РФ (ст. 39.14, 39.15 и 39.18).

КАК ВЫГЛЯДИТ ПУТЬ ЦЕЛИКОМ

1. Определяете, для чего нужен участок
2. Находите свободную землю на карте
3. Проверяете, что на ней можно то, что вы задумали
4. Готовите схему расположения участка
5. Подаёте заявление о предварительном согласовании
6. Ждёте публикации извещения и окончания приёма заявок
7. Делаете межевание и ставите участок на кадастровый учёт
8. Заключаете договор аренды, а после постройки дома можете выкупить землю

ШАГ 1. РЕШИТЕ, ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН УЧАСТОК

От цели зависит, где искать землю и какой вид разрешённого использования (ВРИ) указывать в заявлении.

Цель	Где искать
Дом для жизни (ИЖС)	В населённом пункте, в территориальной зоне, где разрешено ИЖС
ЛПХ с домом	В границах населённого пункта (приусадебный участок)
ЛПХ без дома	За границами населённого пункта (полевой участок) — строить на нём нельзя
Садоводство	Там, где ПЗЗ допускают ведение садоводства

ШАГ 2. НАЙДИТЕ СВОБОДНУЮ ЗЕМЛЮ

Удобнее всего искать на портале **НСПД** — nspd.gov.ru. Он заменил Публичную кадастровую карту и бесплатен.

- Включите слой **«Земельные участки ЕГРН»** — он покажет участки, у которых уже есть границы.
- Переключитесь на **космический снимок**, чтобы видеть, что реально находится на земле.
- Ищите территорию **без границ в ЕГРН** и без следов использования.

ШАГ 2. КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ В НСПД

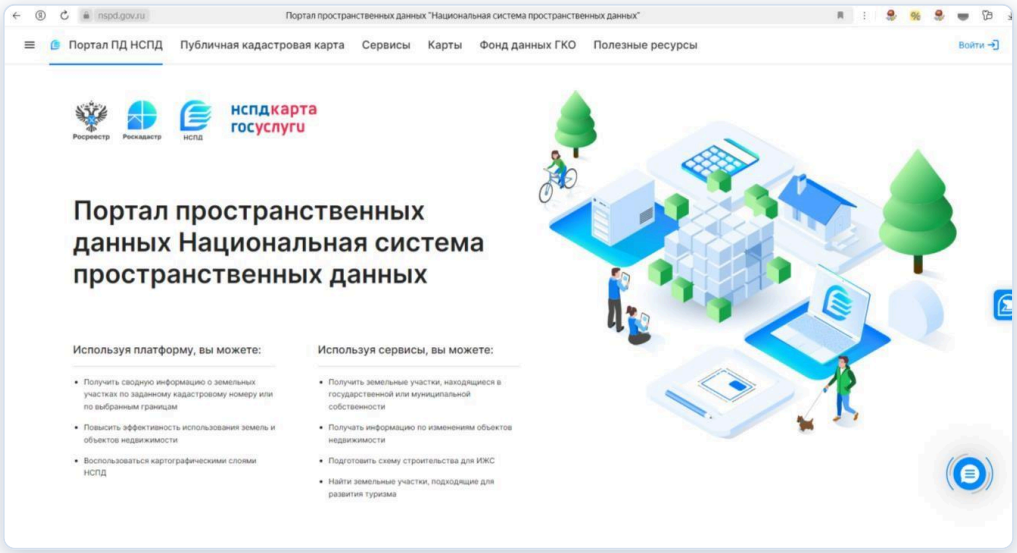


Рис. 1 — Главная страница портала НСПД

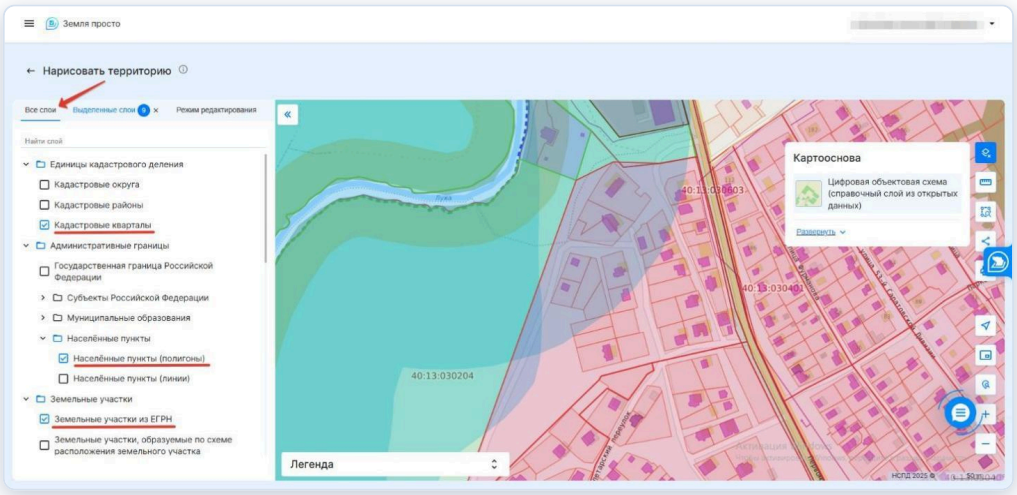


Рис. 2 — Карта НСПД: занятые участки закрашены, свободная земля — без границ

> **Признаки, что земля, скорее всего, свободна:** на снимке нет домов, заборов, огородов и дорог; участок не пересекает соседние границы; рядом нет леса, водоёма с береговой полосой или линий электропередачи. Окончательно это подтверждает только ответ администрации.

Не страшно, если первый вариант не подойдёт: опытные специалисты обычно держат в работе сразу несколько участков.

ШАГ 3. ПРОВЕРЬТЕ ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ

Свободная земля — ещё не значит подходящая. Перед подачей заявления важно убедиться, что на участке можно то, что вы задумали. Документы публикует администрация на своём сайте, а также ФГИС ТП — fgistp.economy.gov.ru.

Документ	Что в нём смотреть
Карта градостроительного зонирования	В какую территориальную зону попадает участок (например, Ж1 — жилая застройка)
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ)	Разрешён ли в этой зоне нужный вид использования, минимальный и максимальный размер участка, отступы от границ
Генеральный план	Не запланированы ли здесь дорога, школа, сквер или другой объект
Сведения о ЗОУИТ	Нет ли зон с особыми условиями: охранных зон ЛЭП и газопроводов, водоохранных зон и т.п.

> **Важно:** если размер участка не укладывается в предельные размеры из ПЗЗ, в согласовании откажут. Проверьте это до того, как рисовать схему.

ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ

Позвоните в отдел земельных отношений администрации и спросите, нет ли на эту территорию других заявлений и планов. Это бесплатно и часто экономит месяц ожидания.

ШАГ 4. ПОДГОТОВЬТЕ СХЕМУ РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (СРЗУ) — это чертёж с границами и координатами будущего участка. Без неё заявление не примут.

Подготовить схему можно тремя способами:

- **Самостоятельно на портале НСПД** — бесплатно, администрации обязаны принимать такие схемы. Подробная инструкция — в моём гайде «Как подготовить СРЗУ на портале НСПД».
- **В программе «Арго 7 Чертёж»** — профессиональный инструмент кадастровых инженеров, схема получается аккуратнее.
- **Заказать у кадастрового инженера** — быстро, но платно.

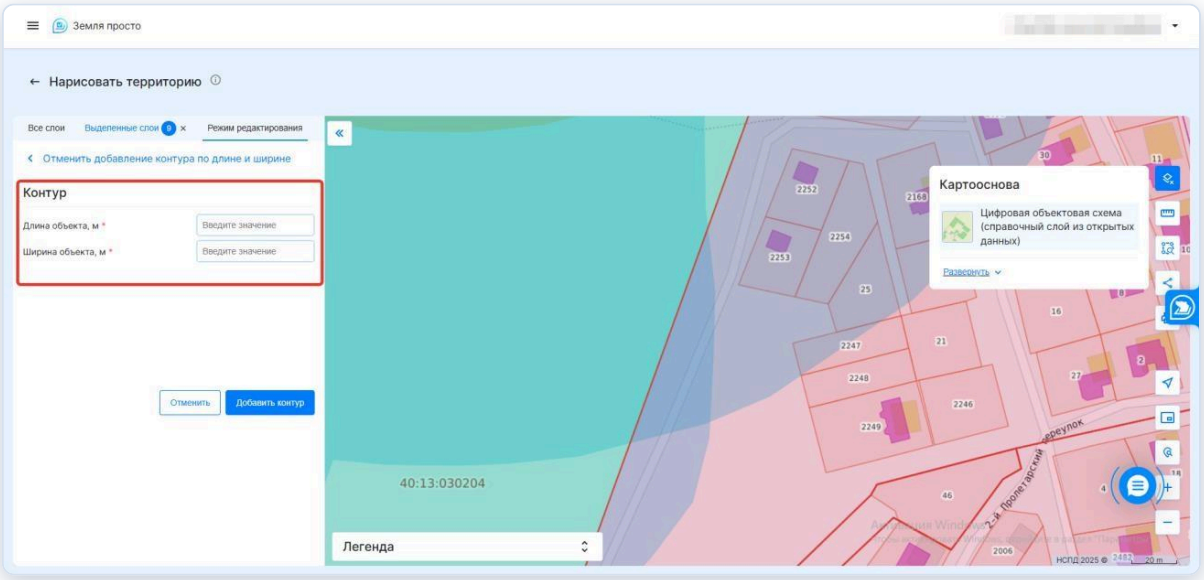


Рис. 3 — Рисуем контур участка на карте НСПД

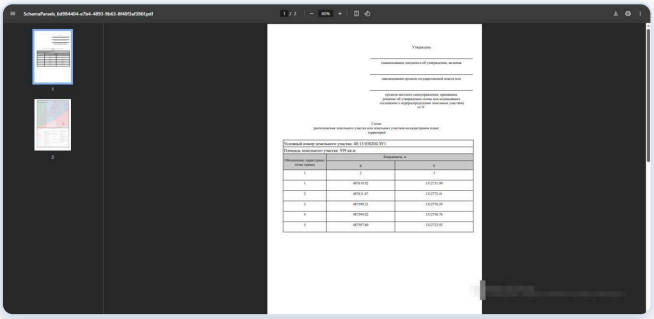


Рис. 4 — Готовая схема: координаты

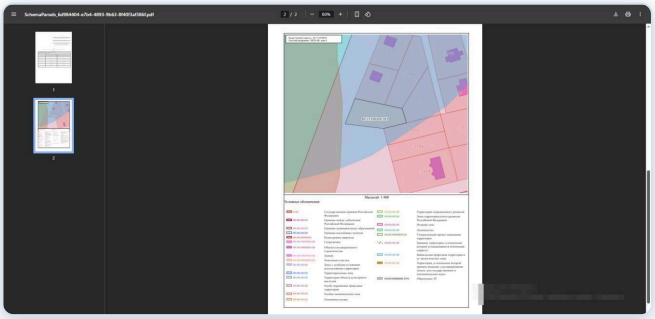


Рис. 5 — Готовая схема: чертёж

ШАГ 5. ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявление о **предварительном согласовании предоставления земельного участка** удобнее всего подать через **Госуслуги**: в поиске так и пишите — «предварительное согласование предоставления земельного участка». Также можно подать его в администрацию лично или через МФЦ.

Что понадобится:

- паспорт (данные подтянутся из профиля Госуслуг);
- схема расположения участка;
- цель использования и вид права — **аренда**;
- основание предоставления без торгов — ст. 39.18 ЗК РФ.

> По закону администрация рассматривает заявление **до 20 дней**, но срок могут продлить. Сохраняйте номер заявления и следите за статусом в личном кабинете.

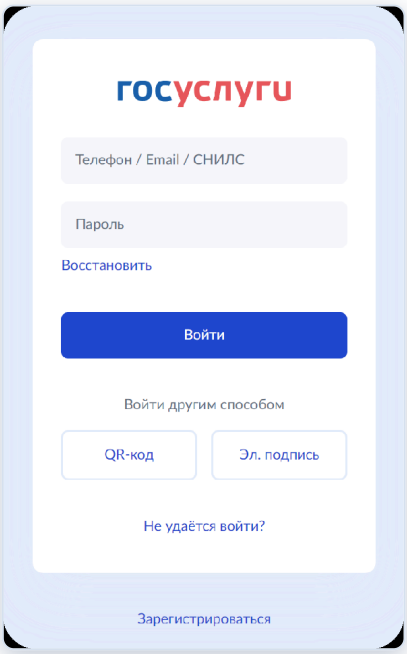


Рис. 6 — Вход через Госуслуги

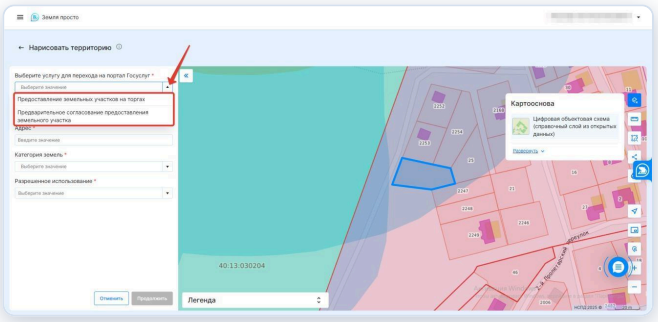


Рис. 7 — Выбор услуги для подачи заявления

ШАГ 6. ИЗВЕЩЕНИЕ И ПРИЁМ ЗАЯВОК

Если с участком всё в порядке, администрация публикует **извещение** о возможном предоставлении земли — на сайте torgi.gov.ru, на своём сайте и в местной газете. В течение срока, указанного в извещении, другие граждане могут заявить, что тоже хотят этот участок.

Что произошло	Что дальше
Других заявлений не поступило	Участок предоставляют вам без торгов
Поступили заявления других граждан	Назначают аукцион, и участок получит тот, кто предложит больше

Как устроены торги и как в них участвовать, я подробно разбираю в гайде по ГИС Торгам.

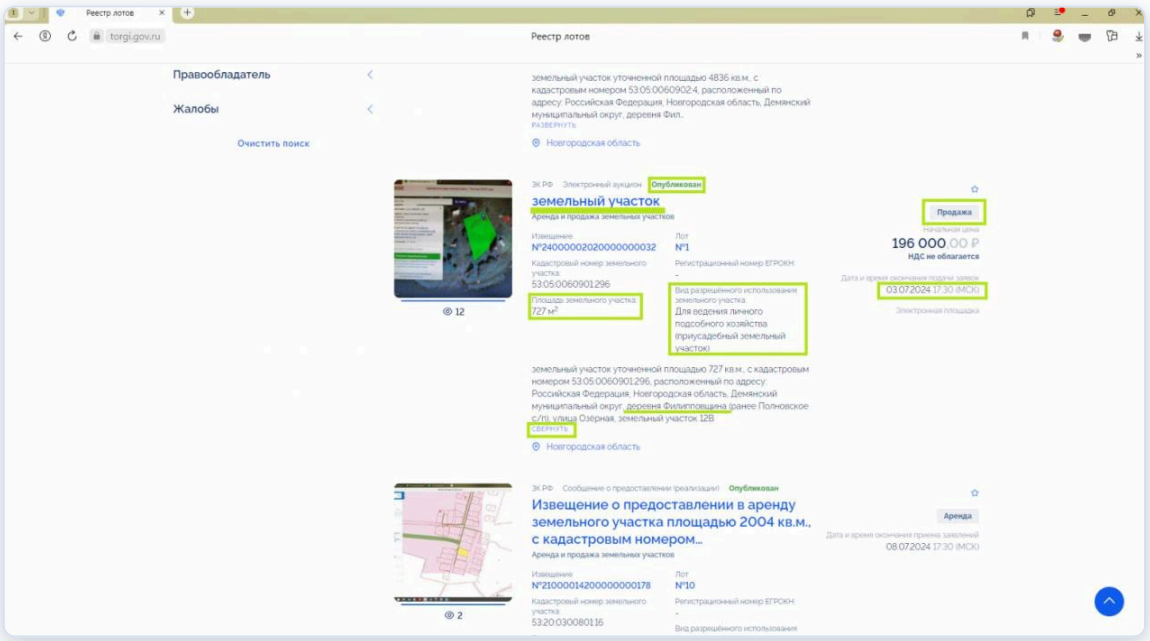


Рис. 8 — Извещения на сайте ГИС Торги

ШАГ 7. МЕЖЕВАНИЕ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ

После решения о предварительном согласовании нужно **поставить участок на кадастровый учёт**. Для этого кадастровый инженер выезжает на место, уточняет границы и готовит межевой план. Работа платная, цена зависит от региона.

Администрация или сам заявитель передаёт межевой план в Росреестр, и участок получает свой кадастровый номер.

ШАГ 8. ДОГОВОР АРЕНДЫ

После постановки на учёт подаёте заявление о предоставлении участка в аренду и подписываете договор. Для ИЖС договор без торгов обычно заключают **на 20 лет**. Арендная плата считается от кадастровой стоимости и, как правило, заметно ниже рыночной.

АРЕНДА ИЛИ СОБСТВЕННОСТЬ?

	Аренда без торгов
Стоимость входа	Низкая: платите только арендную плату от кадастровой стоимости
Строительство	Можно строить дом в течение срока договора
Путь к собственности	После регистрации дома — выкуп земли без торгов

Сразу в собственность государство обычно продаёт землю **на торгах**, и цена может вырасти в несколько раз. Поэтому для большинства выгоднее путь «аренда → дом → выкуп».

ВЫКУП УЧАСТКА ПОСЛЕ ПОСТРОЙКИ ДОМА

Когда дом построен и зарегистрирован, у вас появляется право выкупить землю **без торгов** (ст. 39.20 ЗК РФ). Цена выкупа — процент от кадастровой стоимости. Его устанавливает регион или муниципалитет, поэтому в разных местах он сильно отличается.

> **Совет:** узнайте процент выкупа в своей администрации ещё до подачи заявления — это поможет посчитать, во сколько обойдётся земля в итоге.

ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

- участок уже кому-то предоставлен или на него подано заявление раньше вас;
- вид использования не разрешён ПЗЗ для этой зоны;
- размер участка меньше или больше предельного;
- границы пересекают соседние участки или земли общего пользования;
- к участку нет доступа — проезда или прохода.

Отказ — не конец: исправьте схему или выберите соседнюю территорию и подайте заявление снова.

Информация актуальна на момент подготовки гайда. Сроки и правила могут меняться — уточняйте детали в своей администрации.



СПАСИБО, ЧТО ДОЧИТАЛИ!

Больше разборов участков, свежих лотов
и ответов на частые вопросы — в моих соцсетях.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Telegram-канал
t.me/Olesya_goszemlya

ВКонтакте
vk.ru/club239840315

Instagram
@olesya.goszemlya

Олеся Секаева · земельный специалист по всей России